위험성평가 안 하면 과태료 얼마일까?

최신본 확인
v2026.11

2027년부터 위험성평가는 "했는지"뿐 아니라 "어떻게 했는지"까지 봅니다

안 하면 최대 1,000만 원. 근로자 참여·공유·기록을 빠뜨려도 과태료 대상입니다.

위반 행위별 과태료 (단위: 만 원)

No	이런 경우	지켜야 할 조문	1차	2차	3차 이상
1	위험성평가를 하지 않음	법 제36조제1항	500	700	1,000
2	근로자를 참여시키지 않음	법 제36조제2항	150	300	500
3	근로자대표가 요구했는데도 참여시키지 않음	법 제36조제3항	150	300	500
4	근로자에게 알리지 않음 — 실시 일정과 결과 모두	법 제36조제4항	150	300	500
	근로자에게 알리지 않음 — 일정 또는 결과 중 하나	법 제36조제4항	100	200	300
5	결과를 기록하지 않거나 3년간 보존하지 않음	법 제36조제5항	50	150	300

근거: 산업안전보건법 시행령 별표 35(과태료 부과기준, 2026.7.28. 개정) · 고용노동부 보도자료(2026.7.21.)

언제부터?

상시근로자 50명 이상
(건설업: 공사금액 50억 원 이상)
2027. 1. 1.

상시근로자 50명 미만
(건설업: 공사금액 50억 원 미만)
2028. 1. 1.

근거: 산업안전보건법 시행령 부칙(대통령령 제36540호). 작은 사업장도 1년 뒤면 똑같이 적용됩니다. 지금부터 준비하세요.

실시 시기도 바뀌었습니다 (규칙 제37조제2항)

구분	예전	지금 (2026 개정)
최초평가	사업 시작 후 1개월 안에 **착수**	처음 작업을 시작하기 **전까지 실시**
수시평가	재해 등이 났을 때 작업 재개 전	새 위험이 생길 우려가 있거나 재해가 났을 때, 관련 작업 **시작 전까지**
정기평가	1년마다 최초평가 재검토	최초평가 다음 연도부터 **매년 1회 이상**

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

위험성평가 과태료

과태료 피하려면 이것만 챙기세요

과태료 사유	이렇게 하면 됩니다	근거
하지 않음	최초평가(작업 시작 전), 정기평가(매년), 수시평가(설비 도입·변경, 재해 발생 등)를 계획표로 관리	법 제36조제1항, 규칙 제37조
참여 안 함	실제 그 작업을 하는 근로자를 위험 찾기·결정·대책·확인 단계에 참여. 사업장 순회 점검이 기본, 설문·면담 병행	법 제36조제2항, 규칙 제37조의2
근로자대표 미참여	근로자대표가 요구하면 참여 일정·방법·범위를 협의하고 반드시 참여	법 제36조제3항
알리지 않음	실시 전 일정, 실시 후 결과(위험요인·결정·대책·이행)를 교육·게시·TBM·문서 등으로 공유. 신규 투입자는 작업 전에	법 제36조제4항, 규칙 제37조의3
기록 안 함	시기·담당자, 참여 근로자·근로자대표, 공유한 결과까지 적고 3년 보존	법 제36조제5항, 규칙 제37조의4

우리 사업장 10문항 자가점검

No	항목	예	아니오
1	올해 정기평가 일정이 정해져 있다	☐	☐
2	최초평가를 작업 시작 전에 마쳤다(신규 공정·설비 포함)	☐	☐
3	설비 도입·작업방법 변경 때 수시평가를 한다	☐	☐
4	실제 작업자가 현장 순회 점검에 참여한다	☐	☐
5	근로자대표가 요구하면 참여시키는 절차가 있다	☐	☐
6	평가 일정을 미리 근로자에게 알린다	☐	☐
7	평가 결과를 교육·게시·TBM으로 공유한다	☐	☐
8	신규 입사자에게 작업 전 결과를 알려 준다	☐	☐
9	기록에 참여자·공유 결과가 들어 있다	☐	☐
10	기록을 3년 이상 보관한다	☐	☐

'아니오'가 3개 이상이면 지금부터 정비가 필요합니다.

· 위험성평가 실시 기록표·TBM 회의록 양식 → 홈페이지 자료실 **'안전보건관리체계 기본 서류철 2026'**, **'TBM 회의록'**

· 우리 사업장에 맞는 방법이 막막하다면 → 홈페이지 **상담 신청**

이 자료는 일반 안내입니다. 과태료는 위반 횟수·정황에 따라 감경될 수 있으며, 정확한 기준은 국가법령정보센터(law.go.kr)의 산업안전보건법 시행령 별표 35를 확인하세요.

컨설턴트 박문서 · jsp9499.github.io

자료가 도움이 되셨나요?

이 자료는 법령 개정 등에 맞춰 계속 고칩니다. 최신본과 새 자료는 홈페이지에서 확인하세요.

다른 자료 보기

현장에서 바로 쓰는 점검표·양식·위험성평가 예시

휴대폰 카메라로 찍어 보세요

이슈레터 구독

바뀌는 법령과 체크리스트를 메일로 받아 보세요

휴대폰 카메라로 찍어 보세요

상담 신청

위험성평가·안전보건관리체계 구축 상담

휴대폰 카메라로 찍어 보세요

함께하는 기관

한국산업안전보건기술원
고용노동부 지정 안전관리전문기관(S등급)
근로자안전보건교육기관

코리아세이프티(주)
고용노동부 지정 안전관리전문기관
안전보건공단 안전보건관리체계 컨설팅기관

문의

컨설턴트 박준서
홈페이지: jsp9499.github.io
문의·상담은 홈페이지의 **상담 신청서**로 남겨 주세요.

이 자료는 일반적인 안내용 예시입니다. 사업장 업종·규모·작업에 맞게 보완해 사용하고, 법령은 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 최신 내용을 확인하세요.

정리·제작: **컨설턴트 박준서** · jsp9499.github.io

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io